

STANOVY SPOLKU

I. Úvodní ustanovení

1. Název: **Diaspora Care z. s.** (dále též „spolek“).

2. Sídlo: **Brno**

3. Spolek je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zajmu, který vyplývá z čl. II těchto stanov.

II. Účel, činnosti spolku a hospodaření

1. Spolek byl založen za účelem veřejně prospěšné činnosti spočívající v pomoci a podpoře cizinců na území České republiky, zejména při jejich adaptaci a integraci do společnosti, v ochraně jejich práv a důstojnosti a v podpoře vzájemně přínosného soužití cizinců a většinové společnosti.

2. Hlavní činnost spolku: K naplňování svého účelu spolek zejména:

a) pomáhá cizincům, zranitelným a znevýhodněným osobám při orientaci v systému veřejných institucí, vzdělávání, zdravotní péče, sociálního zabezpečení, bydlení a zaměstnanosti.

b) poskytuje psychosociální podporu, arteterapii, psychologické konzultace a podpůrné programy osobám, které procházejí nebo prošly traumatickou či jinou závažnou životní zkušeností, včetně osob se symptomy posttraumatické stresové reakce či poruchy, a to prostřednictvím kvalifikovaných odborníků.

c) podporuje osoby procházející onkologickou či jinou léčbou nebo obdobně náročnou životní situací a jejich blízké, a to zejména doprovodem a pomocí během léčby, operací a rehabilitací.

d) poskytuje podporu, včetně hmotné, konzultace a asistenci při řešení bytové situace, vyhledávání vhodného bydlení, prevenci ztráty bydlení a při jednání s pronajímateli.

e) podporuje mezigenerační a mezikulturní dialog a dobré sousedské vztahy mezi cizinci a většinovou společností.

f) organizuje procvičování českého jazyka.

g) pomáhá rodinám, dětem a mládeži z řad migrantů při začleňování do vzdělávacího systému, při komunikaci se školami a při orientaci v české kultuře a prostředí.

h) spolupracuje s veřejnou správou, zdravotnickými zařízeními, školami, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a dalšími odbornými institucemi.

i) zajišťuje tlumočnickou a překladatelskou pomoc v běžných životních situacích, asistenci a doprovod při jednání s úřady, lékaři a institucemi, prostřednictvím kvalifikovaných odborníků.

j) pomáhá zorientovat se na trhu práce

k) poskytuje základní orientační poradenství v právních otázkách, asistenci a doprovod při jednání na úřadech, institucích a v běžných životních situacích, včetně zprostředkování odborné právní pomoci.

l) organizuje dobrovolnickou činnost.

3. Vedlejší činnost spolku: Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost (podnikání nebo jinou výdělečnou činnost) výhradně za účelem podpory hlavní činnosti

nebo k účelnému využití spolkového majetku, a to na základě příslušných živnostenských či jiných oprávnění.

4. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: dotace, granty a příspěvky z veřejných rozpočtů, dary a odkazy fyzických a právnických osob, a výnosy z majetku spolku. Veškeré získané prostředky a majetek musí být využity výhradně k naplňování účelu spolku a k jeho rozvoji.

5. K nabývání, prodeji, darování, směně, zastavení nebo jinému zatížení nemovitostí ve vlastnictví spolku, jakož i k uzavírání nájemních či pachtovních smluv na dobu delší než 5 let, je vyžadován předchozí souhlas členské schůze.

6. Hospodářský výsledek (zisk) vytvořený spolkem nesmí být rozdělen mezi členy spolku ani členy jeho orgánů. Zisk slouží výhradně k financování hlavní činnosti spolku, správě a rozvoji jeho majetku.

III. Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Členství nezletilé fyzické osoby vyžaduje písemný souhlas jejího zákonného zástupce. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku se dělí na kmenové členství a běžné členství. Kmenoví členové mají všechna práva a povinnosti vyplývající ze stanov a obecně závazných právních předpisů. Běžní členové mají všechna práva a povinnosti vyplývající ze stanov a obecně závazných právních předpisů s výjimkou práva hlasovat na členské schůzi a práva volit a být voleni do orgánů spolku. Výbor spolku může rozhodnout o tom, že se běžnému členovi přiznává kmenové členství. Běžný člen nemá právní nárok na získání kmenového členství. Zakladatelé spolku jsou kmenovými členy.

2. Žadatel se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí jeho žádosti o členství. Na členství ve spolku není právní nárok.

3. Členství ve spolku skončí

- a) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství ve spolku,
- b) úmrtím člena,
- c) vyloučením člena – výbor může člena vyloučit, pokud závažně nebo opakovaně porušuje stanovy, zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné naplňování účelu spolku. Před rozhodnutím o vyloučení musí být členovi umožněno se k důvodům vyloučení vyjádřit. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno. Proti rozhodnutí výboru se může člen do 15 dnů od jeho doručení odvolat k členské schůzi. Není-li odvolání podáno, členství končí marným uplynutím této lhůty; je-li odvolání podáno, členství končí dnem potvrzení rozhodnutí o vyloučení členskou schůzí,
- d) nezaplacením členských příspěvků do data určeného výborem spolku, pokud člen neuhradí členský příspěvek ani v dodatečně stanovené lhůtě,
- e) zánikem spolku.

4. Práva členů

- a) účastnit se činnosti spolku,
- b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
- c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny,
- d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
- e) volit a být volen do orgánů spolku, jde-li o kmenového člena.

5. Povinnosti členů

- a) platit členské příspěvky,
- b) hradit náklady spojené se svojí účastí na akcích spolku,
- c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
- d) dodržovat stanovy spolku.

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7. Výbor spolku vede neveřejný seznam členů. Do seznamu se zapisuje alespoň jméno a příjmení nebo název člena, jeho kontaktní údaj, druh členství a den vzniku členství. Zápis nového člena provede výbor bez zbytečného odkladu po vzniku členství a výmaz po jeho zániku. Každý člen má právo na žádost obdržet potvrzení o údajích vedených o své osobě. Seznam členů není zpřístupňován veřejnosti.

8. Členství ve spolku nevylučuje, aby člen vykonával pro spolek práci v pracovněprávním vztahu nebo jako dobrovolník za podmínek stanovených platnými právními předpisy a usneseními orgánů spolku.

IV. Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány

- a) členská schůze,
- b) výbor spolku.

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách a v interních předpisech spolku.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech kmenových členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je časově neomezené. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká úmrtím, odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností nebo rezignací. Opakovaná volba do volených orgánů je možná.

V. Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech kmenových členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Běžní členové se účastní členské schůze s hlasem poradním. Do její působnosti tak náleží

- a) určení hlavního zaměření činnosti spolku,
- b) rozhodování o změně stanov,
- c) volba a odvolávání členů volených orgánů,
- d) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku,
- e) přezkoumávání a schvalování rozpočtu a roční účetní závěrky,
- f) rozhodování o odvolání členů proti rozhodnutí výboru o jejich vyloučení.

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Pozvánka s uvedením místa, času a pořadu zasedání se kmenovým členům zasílá na jejich kontaktní adresu, včetně elektronické adresy uvedené v seznamu členů, nejméně 30 dnů před konáním členské schůze.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny kmenových členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, hlasovat, volit a být voleni mají všichni kmenoví členové spolku. Každý kmenový člen má jeden hlas a hlasy všech kmenových členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny kmenových členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných kmenových členů.

VI. Výbor spolku

1. Výbor řídí činnost spolku v souladu se zákonem a stanovami po celé své funkční období.

2. Do výlučné kompetence výboru patří

- a) svolávat členskou schůzi,
- b) projednávat a předkládat členské schůzi návrhy týkající se nabývání, prodeje, darování, směny, zastavení nebo jiného zatížení nemovitostí ve vlastnictví spolku a rozhodovat o dalších investicích, pokud podle těchto stanov nejsou vyhrazeny členské schůzi,
- c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
- d) rozhodovat o přijímání a vylučování členů,
- e) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, rozhodování o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
- f) vydávání interních směrnic spolku,
- g) další činnosti vyplývající ze stanov a právních předpisů.

3. Výbor je statutárním orgánem spolku. Za spolek jedná předseda výboru samostatně, nebo dva členové výboru společně.

4. K jednání za spolek v dílčích věcech může výbor zmocnit další osobu.

5. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

6. Výbor se při jednání řídí zákony ČR, stanovami spolku, interními směrnicemi spolku a rozhodnutími členské schůze.

7. Schůze výboru se svolává dle potřeby. Schůzi řídí předseda (v případě nepřítomnosti místopředseda). Předseda je odpovědný za přípravu pozvánky na schůzi výboru a za pořízení zápisu. Při přijímání rozhodnutí hlasuje výbor prostou většinou přítomných členů, není-li dále upraveno jinak. Každý člen má jeden hlas, při rovnosti hlasů má předseda jeden hlas navíc. Pro usnášeníschopnost výboru je potřebná přítomnost nadpoloviční většiny členů. Pro úpravu podrobností svolávání a průběhu schůzí výboru může výbor přijmout jednací řád nebo obdobný dokument.

8. Výbor má nejméně tři členy. Při volbě členů výboru určí členská schůze nejdříve počet členů výboru. Následně volí členská schůze členy výboru z navržených kandidátů.

9. Předsedu a místopředsedu výboru spolku volí a odvolávají členové výboru s výjimkou založení spolku, kdy jednotlivé funkce určují zakladatelé.

10. Výbor spolku je oprávněn sjednávat pracovní poměry, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a dohody o výkonu dobrovolnické činnosti s třetími osobami nebo členy spolku. O uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s členem statutárního orgánu spolku nebo osobou jemu blízkou rozhoduje výbor po předchozím posouzení případného střetu zájmů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. V případě zániku spolku s likvidací rozhodne členská schůze o jmenování likvidátora. Likvidační zůstatek nesmí být rozdělen mezi členy spolku, ale musí být převeden na jinou právnickou osobu s obdobným veřejně prospěšným účelem (např. spolek nebo ústav zaměřený na pomoc cizincům či sociální služby), případně vrácen poskytovateli dotace v souladu s dotačními podmínkami.

V Brně dne

Hanna Jurijivna Balon, předseda spolku